

ประกอบกับบริษัทดังกล่าวเคยมีปัญหาส่งมอบงานล่าช้า จึงเสนอผู้ฟ้องคดีว่าควรจ้างนาย ช. เป็นผู้รับจ้างก่อสร้างถนนตามประกาศสอบราคาจ้างดังกล่าว โดยคณะกรรมการเปิดซองสอบราคา ได้เจรจาต่อรองราคากับนาย ช. และนาย ช. ตกลงลดราคาให้ ผู้ฟ้องคดีจึงอนุมัติให้จ้างนาย ช. เป็นผู้รับจ้างก่อสร้างและทำสัญญากัน ภายหลังมีการร้องเรียนเรื่องดังกล่าว ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เห็นว่าเป็นการไม่ปฏิบัติตามระเบียบและรักษาผลประโยชน์ของทางราชการ จึงให้นายอำเภอเสนาให้ ดำเนินการทางแพ่งและทางอาญาแก่คณะกรรมการเปิดซองราคาและผู้ฟ้องคดี องค์การบริหาร ส่วนตำบลเสนาให้จึงได้ร้องทุกข์กล่าวโทษผู้ฟ้องคดีและคณะกรรมการเปิดซองสอบราคา ต่อพนักงานสอบสวนเมื่อวันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๕๒ ขอให้ดำเนินคดีในข้อหาเป็นเจ้าพนักงาน ร่วมกันปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบตามมาตรา ๑๕๗ ประกอบมาตรา ๘๓ แห่งประมวลกฎหมายอาญา ซึ่งศาลจังหวัดสระบุรีมีคำพิพากษาเมื่อวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๕๕ ลงโทษผู้ฟ้องคดีและคณะกรรมการเปิดซองสอบราคาในความผิดดังกล่าว องค์การบริหาร ส่วนตำบลเสนาให้จึงได้มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดชอบทางละเมิด และรายงานผลการสอบสวนไปยังกระทรวงการคลัง ต่อมา กรมบัญชีกลาง (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) แจ้งผลการพิจารณาความรับผิดชอบทางละเมิดว่าคณะกรรมการเปิดซองสอบราคาและผู้ฟ้องคดี กระทำการประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงต้องรับผิดชอบ โดยผู้ฟ้องคดีในฐานะผู้มีอำนาจอนุมัติ และสั่งจ้างให้รับผิดชอบในอัตราร้อยละ ๕๐ ของค่าเสียหายจำนวน ๑๗๙,๓๑๘ บาท เป็นเงิน ๘๙,๖๕๙ บาท ต่อมา มีประกาศกระทรวงมหาดไทยให้องค์การบริหารส่วนตำบลเสนาให้ร่วมกับ เทศบาลตำบลเสนาให้ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓) ส่งผลให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ รับมาซึ่งสิทธิต่าง ๆ ผู้ถูกฟ้องคดี ที่ ๓ โดยนายกเทศมนตรีตำบลเสนาให้ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔) จึงมีคำสั่งลงวันที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๕๘ แจ้งให้ผู้ฟ้องคดีชดใช้ค่าสินไหมทดแทนความรับผิดชอบทางละเมิดแก่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ เป็นเงินจำนวน ๘๙,๖๕๙ บาท ผู้ฟ้องคดีอุทธรณ์คำสั่งดังกล่าว และต่อมาได้นำคดีมาฟ้องขอให้ ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งเพิกถอนคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ที่ให้ผู้ฟ้องคดีชดใช้ค่าสินไหมทดแทน

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

คดีนี้ข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่า องค์การบริหารส่วนตำบลเสนาให้ได้ร้องทุกข์กล่าวโทษ ผู้ฟ้องคดีและคณะกรรมการเปิดซองสอบราคาต่อพนักงานสอบสวน ขอให้ดำเนินคดีกับผู้ฟ้องคดี และคณะกรรมการเปิดซองสอบราคา และต่อมา เมื่อวันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๕๖ ศาลจังหวัดสระบุรี ได้มีคำพิพากษาลงโทษผู้ฟ้องคดีและคณะกรรมการเปิดซองสอบราคา โดยที่มาตรา ๕๑ วรรคสาม^{๕๙}

^{๕๙} ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา

มาตรา ๕๑

ฯลฯ

ฯลฯ

ถ้าโจทก์ได้ฟ้องคดีอาญาและศาลพิพากษาลงโทษจำเลยจนคดีเด็ดขาดแล้วก่อนที่ได้ฟ้องคดีแพ่ง สิทธิของผู้เสียหาย ที่จะฟ้องคดีแพ่งย่อมมีตามกำหนดอายุความในมาตรา ๑๙๓/๓๒ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

ฯลฯ

ฯลฯ



แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา กำหนดว่า ในคดีที่ศาลพิจารณาลงโทษจำเลย จนคดีถึงที่สุดแล้วก่อนที่จะได้ยื่นฟ้องคดีแพ่ง สิทธิของผู้เสียหายที่จะฟ้องคดีแพ่งย่อมมีตามกำหนดอายุความในมาตรา ๑๙๓/๓๒^{๖๐} แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ซึ่งมาตรา ๑๙๓/๓๒ กำหนดว่า สิทธิเรียกร้องที่เกิดขึ้นโดยคำพิพากษาของศาลที่ถึงที่สุด ให้มีกำหนดอายุความสิบปี ทั้งนี้ ไม่ว่าสิทธิเรียกร้องเดิมจะมีกำหนดอายุความเท่าใด ดังนั้น เมื่อคดีอาญาถึงที่สุดแล้ว ก่อนการใช้สิทธิเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนความเสียหายอันเป็นความรับผิดชอบทางแพ่ง สิทธิเรียกร้องดังกล่าวย่อมมีกำหนดอายุความสิบปีนับแต่มีคำพิพากษาของศาลที่ถึงที่สุด ประกอบกับมาตรา ๑๐ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติความรับผิดชอบละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ ซึ่งเป็นกฎหมายพิเศษไม่ได้มีข้อความขัดหรือแย้งกับบทบัญญัติดังกล่าว และมีผลเป็นการยกเว้นมาตรา ๑๙๓/๓๒ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ โดยปริยายแต่อย่างใด เมื่อมูลเหตุที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ โดยผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ สั่งให้ผู้ฟ้องคดีชดเชยค่าเสียหายความรับผิดชอบทางละเมิดเป็นกรณีเดียวกันกับที่ได้มีการฟ้องคดีต่อศาลจังหวัดสระบุรีและศาลจังหวัดสระบุรี ได้มีคำพิพากษาลงโทษผู้ฟ้องคดีและคดีถึงที่สุดแล้ว การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ โดยผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ มีหนังสือลงวันที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๔๘ สั่งให้ผู้ฟ้องคดีชดเชยค่าเสียหายความรับผิดชอบทางละเมิด ในกรณีดังกล่าว จึงเป็นการใช้สิทธิเรียกร้องภายในอายุความตามกฎหมายแล้ว

โดยที่ผู้ฟ้องคดีเป็นผู้สั่งจ้างตามประกาศสอบราคาจ้างเหมาฉบับพิพาท ผู้ฟ้องคดีจึงต้องถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการสอบราคาจ้างตามที่กำหนดไว้ในระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุขององค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๘ และเอกสารสอบราคา เมื่อข้อ ๕.๕ ของเอกสารสอบราคาแนบท้ายประกาศสอบราคาจ้างเหมาฉบับพิพาท กำหนดว่า องค์การบริหารส่วนตำบลทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่รับราคาต่ำสุดหรือราคาหนึ่งราคาใดที่เสนอทั้งหมดก็ได้ ในกรณีที่ผู้เสนอราคาต่ำสุดเสนอราคาต่ำจนคาดหมายได้ว่า ไม่อาจดำเนินงานตามสัญญาได้ คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาหรือองค์การบริหารส่วนตำบล จะให้ผู้เสนอราคารายนั้นชี้แจงและแสดงพยานหลักฐานที่ทำให้เชื่อได้ว่าผู้เสนอราคาสามารถดำเนินงานสอบราคาจ้างให้เสร็จสมบูรณ์ หากคำชี้แจงไม่เป็นที่ยอมรับฟังได้ องค์การบริหารส่วนตำบล มีสิทธิที่จะไม่รับราคาของผู้เสนอราคารายนั้น เมื่อข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่า คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาเห็นว่า บริษัท ส. จำกัด ซึ่งเสนอราคาต่ำสุด เสนอราคาต่ำจนคาดหมายได้ว่าไม่อาจดำเนินการตามสัญญาได้ คณะกรรมการฯ จึงต้องให้ผู้เสนอราคารายดังกล่าวชี้แจงและแสดงหลักฐาน เมื่อคณะกรรมการเปิดซองสอบราคามีได้ดำเนินการตามข้อกำหนดดังกล่าว ผู้ฟ้องคดี

^{๖๐} ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

มาตรา ๑๙๓/๓๒ สิทธิเรียกร้องที่เกิดขึ้นโดยคำพิพากษาของศาลที่ถึงที่สุด หรือโดยสัญญาประนีประนอมยอมความ ให้มีกำหนดอายุความสิบปี ทั้งนี้ ไม่ว่าสิทธิเรียกร้องเดิมจะมีกำหนดอายุความเท่าใด

ชอบที่จะสั่งการให้คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาดำเนินการ แต่ผู้ฟ้องคดีมิได้สั่งการอันเป็นการไม่ปฏิบัติตามอำนาจหน้าที่ในการควบคุมดูแลให้คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาปฏิบัติตามระเบียบและกฎหมาย จึงฟังได้ว่าผู้ฟ้องคดีไม่ปฏิบัติตามขั้นตอนอันเป็นสาระสำคัญ พฤติการณ์ของผู้ฟ้องคดีจึงเป็นการปฏิบัติหน้าที่โดยความประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงก่อให้เกิดความเสียหายต่อองค์การบริหารส่วนตำบลเสาไห้ ผู้ฟ้องคดีจึงต้องรับผิดชอบชดเชยค่าสินไหมทดแทนต่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ อย่างไรก็ดี เมื่อการพิจารณาอนุมัติให้นาย ช. เป็นผู้ชนะการสอบราคา ซึ่งราคาที่อนุมัติเป็นราคาที่ต่ำกว่าราคากลาง อันเป็นประโยชน์แก่ทางราชการ ประกอบกับราคาของผู้ฟ้องคดีอนุมัติสามารถก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กตามสัญญาจนแล้วเสร็จ และไม่อาจยืนยันได้ว่าหากมีการเรียกบริษัท ส. ซึ่งเสนอราคาต่ำกว่าราคากลางมากมาสอบถามหรือให้ชี้แจงพยานหลักฐานเพื่อแสดงราคาก่อสร้างแล้ว บริษัท ส. จะเข้าทำสัญญาหรือสามารถดำเนินการก่อสร้างในราคาดังกล่าวได้จริง ดังนั้น เมื่อคำนึงถึงระดับความร้ายแรงแห่งการกระทำละเมิดและความเป็นธรรมในแต่ละกรณี จึงให้ผู้ฟ้องคดีรับผิดชอบร้อยละ ๗๐ ของค่าเสียหายที่ผู้ฟ้องคดีต้องรับผิดชอบจากเงิน ๘๙,๖๕๙ บาท โดยให้ผู้ฟ้องคดีต้องรับผิดชอบชดเชยค่าสินไหมทดแทนเป็นเงิน ๖๒,๗๖๑.๓๐ บาท ดังนั้น คำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ เฉพาะส่วนที่เรียกให้ผู้ฟ้องคดีรับผิดชอบชดเชยค่าสินไหมทดแทนเกินกว่าจำนวนดังกล่าวจึงเป็นคำสั่งที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย พิพากษาเพิกถอนคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ เฉพาะในส่วนที่ให้ผู้ฟ้องคดีรับผิดชอบชดเชยค่าสินไหมทดแทนเกินกว่าจำนวน ๖๒,๗๖๑.๓๐ บาท (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๔๓๕/๒๕๕๙)

๒) กรณีไม่เป็นการกระทำละเมิดโดยจงใจหรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง

การที่ผู้ฟ้องคดีซึ่งได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบเกี่ยวกับงานทุนการศึกษาและได้รับมอบสมุดบัญชีธนาคารต่าง ๆ แต่ไม่ปรากฏว่าได้มีการส่งมอบสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร ซึ่งเป็นบัญชีที่นาง ก. ทำการทุจริตปลอมลายมือชื่อของผู้มีอำนาจเบิกถอนเงินแล้วทำการถอนเงินทุนการศึกษาออกจากบัญชีนั้น ให้แก่ผู้ฟ้องคดีด้วยแต่อย่างใด เมื่อผู้ฟ้องคดีไม่ได้เป็นผู้ครอบครองดูแลหรือเก็บรักษาสมุดบัญชีเงินฝากดังกล่าว ผู้ฟ้องคดีจึงไม่อาจทราบได้ว่าจะมีการปลอมลายมือชื่อผู้มีอำนาจส่งจ่ายไปเบิกถอนเงินจากธนาคาร กรณีจึงฟังไม่ได้ว่าผู้ฟ้องคดีได้กระทำด้วยความจงใจหรือประมาทเลินเล่อ ทำให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้รับความเสียหาย การกระทำของผู้ฟ้องคดีจึงไม่เป็นละเมิดตามมาตรา ๕๖๐ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์



สรุปข้อเท็จจริง

มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) มีคำสั่งแต่งตั้ง นาย ช. ข้าราชการครู ตำแหน่งอาจารย์ ๒ ระดับ ๗ เป็นผู้อำนวยการสำนักกิจการนักศึกษา เมื่อวันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๔๖ แทนผู้ช่วยศาสตราจารย์ ก. และนาย ช. ได้มอบหมายให้ผู้ฟ้องคดี ตำแหน่งอาจารย์ ๒ ระดับ ๗ ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าส่วนแนะแนวและรับผิดชอบเกี่ยวกับ งานทุนการศึกษาแทนนางสาว อ. ต่อมา นางสาว อ. ได้ส่งมอบสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารต่าง ๆ ของงานทุนการศึกษาให้แก่นาง ก. ลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพยาบาล ผู้ซึ่งได้รับมอบหมายให้ ปฏิบัติหน้าที่อยู่ในงานทุนการศึกษาดังกล่าว โดยผู้ฟ้องคดีได้รับมอบสมุดบัญชีเงินฝากทั้งหมด เมื่อวันที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๔๖ ยกเว้นสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารนครหลวงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาพบุรี เลขที่ ๓๔๐-๓-๐๑๘๕๔-๐ และสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) บัญชีเลขที่ ๑๑๑-๒-๑๑๖๖๒-๖ หลังจากนั้น นาย ช. ได้ตรวจพบความผิดปกติ ของเงินทุนการศึกษาตามที่ปรากฏอยู่ในสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารต่าง ๆ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ จึงมีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดชอบละเมิดของเจ้าหน้าที่ ซึ่งคณะกรรมการดังกล่าวได้พิจารณาแล้วสรุปรายงานการสอบสวนเสนอต่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ว่า มูลเหตุแห่งความเสียหายที่เกิดขึ้นในครั้งนี้เกิดจากการกระทำโดยทุจริตของนาง ก. เห็นสมควร ยุติเรื่อง แต่กระทรวงการคลัง (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ตรวจสอบแล้วมีความเห็นว่า เงินของผู้ถูกฟ้องคดี ที่ ๒ ที่สูญหายไปจากบัญชีเงินฝากธนาคาร จำนวน ๔ บัญชีในช่วงวันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๔๖ ถึงวันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๔๖ นั้น เกิดจากการทุจริตของเจ้าหน้าที่ผู้ดูแลรักษาสมุดบัญชี และความบกพร่องในการปฏิบัติหน้าที่ของผู้บังคับบัญชา ตลอดจนเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง จึงให้ นาง ก. และนาง ร. ซึ่งเป็นผู้ทุจริตรับผิดชอบใช้เงินคืนแก่ทางราชการเต็มจำนวนที่แต่ละคนทุจริต สำหรับนาย ช. และผู้ฟ้องคดีซึ่งได้เข้ามาทำหน้าที่ตั้งแต่วันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๔๖ ได้ปล่อยปละ ละเลยไม่ทำหน้าที่ของตนเป็นเหตุให้นาง ก. ทุจริตเบียดบังเงินดังกล่าวไป จึงให้รับผิดชอบใช้ ค่าสินไหมทดแทนในจำนวนเงินที่นาง ก. ทุจริตไปเฉพาะในช่วงเวลาภายหลังวันที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๔๖ เป็นเงินจำนวน ๔๑๐,๐๐๐ บาท แต่เมื่อคำนึงถึงระดับความร้ายแรงแห่งการกระทำและ ความเป็นธรรมแห่งกรณีแล้ว ให้รับผิดชอบในอัตราร้อยละ ๕๐ ของจำนวนเงินดังกล่าว คิดเป็นเงิน ๒๐๕,๐๐๐ บาท และให้รับผิดชอบส่วนแห่งความรับผิดชอบในอัตราร้อยละ ๕๐ คิดเป็นเงินที่จะต้อง ชดใช้ให้แก่ทางราชการคนละ ๑๐๒,๕๐๐ บาท ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ จึงมีคำสั่งให้ผู้ฟ้องคดีรับผิดชอบ ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนความเสียหายแก่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ เป็นเงินจำนวน ๑๐๒,๕๐๐ บาท ผู้ฟ้องคดีอุทธรณ์คำสั่งดังกล่าวและต่อมาได้นำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่ง เพิกถอนคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ที่ให้ผู้ฟ้องคดีรับผิดชอบชดใช้ค่าสินไหมทดแทน

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

คดีนี้ข้อเท็จจริงปรากฏว่าเงินของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ สูญหายไปจากบัญชีเงินฝากของธนาคารจำนวน ๔ บัญชี ตั้งแต่วันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๔๖ ถึงวันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๔๖ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๒,๙๑๙,๑๐๗.๓๕ บาท แต่ในช่วงเวลาหลังจากวันที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๔๖ ซึ่งเป็นวันที่ได้มีการส่งมอบสมุดบัญชีธนาคารทุนการศึกษาให้แก่ผู้ฟ้องคดีนั้น ปรากฏว่าได้มีการเบิกถอนเงินจากบัญชีเงินฝากธนาคารเพียง ๒ บัญชี เท่านั้น ได้แก่ บัญชีธนาคารนครหลวงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาหลวงบุรี บัญชีเลขที่ ๓๔๐-๓-๐๑๘๕๔-๐ เมื่อวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๔๖ เป็นเงินจำนวน ๒๕๐,๐๐๐ บาท และวันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๔๖ เป็นเงินจำนวน ๑๔๐,๐๐๐ บาท และบัญชีธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) สาขาหลวงบุรี เลขที่ ๑๑๑-๒-๑๑๖๖๒-๖ เมื่อวันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๔๖ เป็นเงินจำนวน ๒๐,๐๐๐ บาท ซึ่งเมื่อพิจารณาเอกสารการส่งมอบงานทุนการศึกษาแล้ว ไม่ปรากฏว่าได้มีการส่งมอบสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) สาขาหลวงบุรี บัญชีเลขที่ ๑๑๑-๒-๑๑๖๖๒-๖ และสมุดบัญชีธนาคารนครหลวงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาหลวงบุรี บัญชีเลขที่ ๓๔๐-๓-๐๑๘๕๔-๐ ให้แก่ผู้ฟ้องคดี กรณีจึงถือได้ว่าผู้ฟ้องคดีไม่ได้เป็นผู้ครอบครองดูแลหรือเก็บรักษาสมุดบัญชีเงินฝากทั้งสองบัญชี ดังนั้น การที่นาง ก. ทำการทุจริตปลอมลายมือชื่อของผู้มีอำนาจเบิกถอนเงินแล้วทำการถอนเงินทุนการศึกษาออกจากบัญชีเงินฝากธนาคารทั้งสองบัญชีไปภายหลังวันที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๔๖ ผู้ฟ้องคดีจึงไม่อาจทราบได้ว่าการปลอมลายมือชื่อผู้มีอำนาจส่งจ่ายไปเบิกถอนเงินจากธนาคาร กรณีจึงฟังไม่ได้ว่าผู้ฟ้องคดีได้กระทำความจงใจหรือประมาทเลินเล่อทำให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้รับความเสียหาย การกระทำของผู้ฟ้องคดีจึงไม่เป็นละเมิดตามมาตรา ๔๒๐ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ผู้ฟ้องคดีจึงไม่ต้องรับผิดชอบในเงินจำนวนที่สูญหายไป พิพากษาให้เพิกถอนคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ที่ให้ผู้ฟ้องคดีชดเชยค่าสินไหมทดแทน (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๓๓๙/๒๕๕๘)

คำสั่งที่ให้เจ้าหน้าที่ชดเชยค่าสินไหมทดแทนตามบทบัญญัติมาตรา ๑๒ ประกอบมาตรา ๑๐ วรรคหนึ่ง และมาตรา ๘ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ โดยอาศัยข้อเท็จจริงที่ยังไม่เป็นที่ยุติย่อมเป็นคำสั่งที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย

สรุปข้อเท็จจริง

ขณะที่ผู้ฟ้องคดีทั้งสิบสี่คนรับราชการเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐสังกัดเทศบาลนครอุดรธานี (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) โดยผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนัก



การช่าง ผู้ฟ้องคดีที่ ๒ ดำรงตำแหน่งวิศวกรโยธา ผู้ฟ้องคดีที่ ๓ ดำรงตำแหน่งสถาปนิก ผู้ฟ้องคดีที่ ๔ ที่ ๕ และที่ ๑๔ เป็นเทศมนตรี ผู้ฟ้องคดีที่ ๖ เป็นนายกเทศมนตรี ผู้ฟ้องคดีที่ ๗ และที่ ๘ ดำรงตำแหน่งปลัดเทศบาล ผู้ฟ้องคดีที่ ๙ ดำรงตำแหน่งนายช่างโยธา ผู้ฟ้องคดีที่ ๑๐ ดำรงตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายวิศวกรรม กองควบคุมอาคาร ผู้ฟ้องคดีที่ ๑๑ ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการกองควบคุมการก่อสร้าง ผู้ฟ้องคดีที่ ๑๒ ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการกองช่าง สุขาภิบาล และผู้ฟ้องคดีที่ ๑๓ ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการกองควบคุมอาคารและผังเมือง นั้น ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้จัดทำโครงการก่อสร้างปรับปรุงสวนสาธารณะหนองประจักษ์ศิลปาคม รวม ๔ โครงการ โดยทำการก่อสร้างปรับปรุงคันคูพร้อมปูไผ่สังเคราะห์ (GEOTETILE) และเรียงหินใหญ่ (คัดพิเศษ) ขนาด ๔ ถึง ๙ นิ้ว หนาเฉลี่ย ๐.๓๐ เมตร ทับตามแนวเอียงลาด ปริมาณรวม ๑๑๑,๒๙๐ ตารางเมตร เป็นเงิน ๔๐,๐๖๔,๔๐๐ บาท หรือราคารวมค่าขนส่ง ตารางเมตรละ ๓๖๐ บาท เมื่อการก่อสร้างทุกโครงการแล้วเสร็จ สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ภูมิภาคที่ ๖ ได้มีหนังสือรายงานการตรวจสอบโครงการปรับปรุงสวนสาธารณะหนองประจักษ์ ถึงนายกเทศมนตรีนครอุดรธานี (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) โดยมีข้อสังเกตเกี่ยวกับการประมาณราคา หินใหญ่ในงานเรียงตลิ่งรอบหนองประจักษ์ ว่าจากการตรวจสอบราคาหินที่มีคุณลักษณะ และขนาดเดียวกันจากท้องตลาดในพื้นที่จังหวัดอุดรธานีและใกล้เคียง รวมทั้งพาณิชย์จังหวัด อุดรธานี เปรียบเทียบกันในช่วงระยะเวลาก่อสร้างขณะนั้น จะขายเป็นราคารวมค่าขนส่ง ลูกบาศก์เมตรละ ๕๗๕.๙๒ บาท คิดเป็นตารางเมตรละ ๑๗๒.๗๗ บาท คิดเป็นเงิน ๒๒,๗๕๘,๙๙๒ บาท ในขณะที่ผู้รับจ้างเสนอราคาทั้ง ๔ สัญญา รวมปริมาณ ๑๓๑,๗๓๐ ตารางเมตร เป็นเงิน ๔๖,๑๐๕,๕๐๐ บาท เมื่อนำมาเปรียบเทียบกับราคาหินใหญ่ที่ขายตามท้องตลาด จึงเป็นราคาที่สูงกว่าท้องตลาดเป็นเงิน ๒๓,๓๔๖,๕๐๘ บาท น่าเชื่อว่ามีพฤติการณ์ที่ส่อไปในทางไม่สุจริตและทำให้ทางราชการเสียหาย เห็นควรให้ตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริง เพื่อหาผู้รับผิดชอบตามกฎหมายต่อไป และมีหนังสือแจ้งผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานีเช่นเดียวกัน ต่อมา ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานีได้มีหนังสือแจ้งผลการสอบข้อเท็จจริงให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ทราบ และให้แต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดชอบละเมิดเพื่อหาผู้รับผิดชอบแพ่ง และทางอาญา ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ จึงได้มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดชอบทางละเมิดขึ้น ซึ่งคณะกรรมการฯ ได้มีหนังสือรายงานผลต่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ สรุปความเห็น ว่า ราคาที่ผู้รับจ้างเสนอสูงกว่าราคาท้องตลาดจริง เป็นเหตุให้ราชการเสียหายเป็นเงิน ๒๓,๓๔๖,๕๐๘ บาท โดยมีผู้ฟ้องคดีทั้งสิบสี่คนต้องรับผิดชอบส่วนหนึ่งของความเกี่ยวข้อง กับโครงการดังกล่าว ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้ให้ความเห็นชอบและส่งสำนวนการสอบสวนไปยัง กระบวนการคลัง หลังจากนั้น ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้มีคำสั่งให้ผู้ฟ้องคดีทั้งสิบสี่คนชำระ

คำสินไหมทดแทนให้แก่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ผู้ฟ้องคดีทั้งสองสืบสืบคนยื่นอุทธรณ์ และต่อมาได้นำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งเพิกถอนคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ดังกล่าว

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

เมื่อพิจารณาบทบัญญัติมาตรา ๑๒ ประกอบกับมาตรา ๑๐ วรรคหนึ่ง และมาตรา ๘ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ จะเห็นได้ว่า บทบัญญัติของกฎหมายดังกล่าวมีเจตนารมณ์ที่จะให้หน่วยงานของรัฐมีอำนาจออกคำสั่งให้เจ้าหน้าที่รับผิดชอบใช้คำสินไหมทดแทนแก่หน่วยงานในกรณีที่เจ้าหน้าที่ได้กระทำละเมิดต่อหน่วยงาน โดยจะต้องปรากฏข้อเท็จจริงว่า เจ้าหน้าที่ผู้นั้นได้กระทำไปด้วยความจงใจหรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงเท่านั้น และในการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิดข้อ ๑๔ วรรคหนึ่ง ของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยหลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ กำหนดให้คณะกรรมการมีอำนาจหน้าที่พิจารณาข้อเท็จจริงอันเกี่ยวกับการกระทำละเมิด โดยตรวจสอบข้อเท็จจริงและรวบรวมพยานหลักฐานทั้งปวงที่เกี่ยวข้อง รับฟังพยานบุคคล หรือพยานผู้เชี่ยวชาญ และตรวจสอบเอกสาร วัตถุ หรือสถานที่ คดีนี้ข้อเท็จจริงปรากฏว่า ในการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิด ผู้ฟ้องคดีทั้งสองสืบสืบคน คณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิดได้ฟังข้อเท็จจริงจากการสอบถามข้อมูลราคาหินใหญ่ไปยังโรงโม่หินสองแห่ง ซึ่งได้แจ้งราคาหินใหญ่ ๑๒๐ บาท ต่อลูกบาศก์เมตร และ ๒๐๐ ถึง ๒๕๐ บาทต่อลูกบาศก์เมตร ตามลำดับ นอกจากนี้ ยังได้ฟังข้อเท็จจริงเกี่ยวกับราคาหินใหญ่ตามที่สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ ๖ สอบถามจากท้องตลาดและจากข้อมูลของโยธาธิการจังหวัดอุดรธานีซึ่งเสนอต่อคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงที่จังหวัดอุดรธานีได้แต่งตั้งขึ้น โดยบริษัท ส. ได้แจ้งต่อสำนักงานโยธาธิการจังหวัดอุดรธานี กำหนดราคาหินใหญ่ ๑๔๐ บาท ต่อลูกบาศก์เมตร คณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิดจึงมีความเห็นตามความเห็นของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ ๖ ว่า ราคาหินใหญ่ขนาด ๔ ถึง ๙ นิ้ว รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้วคิดราคา ๑๗๖ บาท ต่อลูกบาศก์เมตร บวกด้วยค่าจัดส่งคิดให้ ๑๖๗.๙๕ บาท ต่อลูกบาศก์เมตร ค่าแรงก่อสร้างคิดให้ ๔๐ บาท ต่อลูกบาศก์เมตร และค่าเผื่อยุบ ๕๐ เปอร์เซ็นต์ จึงเป็นราคาที่น่าจะขายในราคาลูกบาศก์เมตรละ ๕๗๕.๙๒ บาท คิดเป็นตารางเมตรละ ๑๗๒.๗๗ บาท ซึ่งต่ำกว่าราคาที่ผู้ฟ้องคดีได้กำหนดไว้ในประมาณราคา คือ ๓๖๐ บาท ต่อตารางเมตร อย่างไรก็ตาม ความเห็นของพยานผู้เชี่ยวชาญของศาลเห็นว่า หินใหญ่คัดพิเศษขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๔ ถึง ๙ นิ้ว หนาเฉลี่ย ๐.๓๐ เมตร ที่ใช้ในการก่อสร้างเรียงตลิ่งหนองประจักษ์ฯ ตามโครงการทั้ง ๔ สัญญา ไม่ใช่หินที่โรงโม่หินผลิตไว้จำหน่ายตามปกติ และไม่มีวางขายตามร้านขายวัสดุก่อสร้างโดยทั่วไปที่จะสามารถซื้อได้ทันที หินชนิดและขนาดดังกล่าวต้องสั่งซื้อปริมาณมาก ๆ เพราะหากสั่งน้อย ก็จะไม่คุ้มค่า



การผลิต เนื่องจากกระบวนการผลิตต้องมีการปรับปรุงสายการผลิตโดยเฉพาะ ทำให้กระทบต่อการผลิตหินตามปกติ ซึ่งจะทำให้เกิดปัญหาด้านการตลาด ผู้ผลิตจะคิดราคาสูงขึ้นเช่นเดียวกับวัสดุหรือสินค้าอื่น ๆ ที่ต้องสั่งทำ โดยหินใหญ่กับหินใหญ่คัดพิเศษจะมีความแตกต่างกัน คือ หินใหญ่เป็นหินที่เกิดจากการระเบิดหินแต่ละครั้งจะได้ขนาดใหญ่น้อยบ้าง เล็กบ้าง สัดส่วนจะไม่แน่นอน หากตัดขายเลย เรียกว่าหินใหญ่ไม่คัด แต่หากคัดโดยแรงงานคนจะเรียกว่าหินใหญ่คัด ซึ่งจะมีปริมาณไม่มาก ใช้เวลาในการรวบรวม ไม่เหมาะกับงานที่ต้องใช้ปริมาณหินมาก ๆ เช่น การก่อสร้างสวนสาธารณะหนองประจักษ์ฯ ส่วนหินใหญ่ (คัดพิเศษ) เกิดจากกระบวนการไม่หินที่ต้องปรับเปลี่ยนวิธีการผลิต เช่น ปรับตะแกรงคัดขนาด สายพานการลำเลียง และโดยที่ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ถึงผู้ฟ้องคดีที่ ๓ อ้างว่า ได้ดำเนินการออกแบบโดยกำหนดเป็นหินใหญ่เพื่อป้องกันไม่ให้ตลิ่งพังทลาย เพราะต้องใช้น้ำหนักของหินให้สอดคล้องกับความสามารถในการป้องกัน การพังทลายของตลิ่ง และเพื่อให้เกิดความสวยงาม ซึ่งต้องเป็นหินชนิดคัดพิเศษ ไม่มีจำหน่ายในท้องตลาดโดยทั่วไป แต่ปรากฏว่าข้อมูลเกี่ยวกับชนิดและขนาดของหิน จากรายงานการตรวจสอบของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ ๖ และของคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงของจังหวัดอุดรธานี รวมทั้งของคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดชอบทางละเมิด เป็นเพียงข้อมูลเกี่ยวกับหินใหญ่ธรรมดาและหินใหญ่ (คัด) ไม่ใช่ข้อมูลของหินชนิดและประเภทเดียวกันกับที่ใช้ในการก่อสร้างเรียงตลิ่งหนองประจักษ์ฯ ตามโครงการทั้ง ๔ สัญญา ที่เป็นหินใหญ่ (คัดพิเศษ) ซึ่งได้จากกระบวนการผลิตหินโดยเฉพาะ ไม่ใช่จากการผลิตหินตามปกติ ดังนั้น ข้อมูลของราคาหินใหญ่ธรรมดาและหินใหญ่ (คัด) จึงไม่อาจถือเป็นราคาของหินใหญ่ (คัดพิเศษ) ได้ และเมื่อสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ ๖ คณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงของจังหวัดอุดรธานี และคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดชอบทางละเมิด ต่างยังไม่ได้แสวงหาข้อเท็จจริง และพิจารณาพยานหลักฐานเพื่อพิสูจน์ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับราคาไม่รวมค่าขนส่งให้ตรงกับชนิด และขนาดของหินที่ใช้ในการก่อสร้างเรียงตลิ่งหนองประจักษ์ฯ ตามโครงการทั้ง ๔ สัญญา ให้เป็นไปตามมาตรา ๒๙^{๖๑} แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙

^{๖๑} พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙

มาตรา ๒๙ เจ้าหน้าที่ต้องพิจารณาพยานหลักฐานที่ตนเห็นว่าจำเป็นแก่การพิสูจน์ข้อเท็จจริง ในการนี้ ให้รวมถึงการดำเนินการดังต่อไปนี้

- (๑) แสวงหาพยานหลักฐานทุกอย่างที่เกี่ยวข้อง
- (๒) รับฟังพยานหลักฐาน คำชี้แจง หรือความเห็นของคู่กรณีหรือของพยานบุคคลหรือพยานผู้เชี่ยวชาญที่คู่กรณีกล่าวอ้าง เว้นแต่เจ้าหน้าที่เห็นว่าเป็นการกล่าวอ้างที่ไม่จำเป็น ฟุ่มเฟือยหรือเพื่อประวิงเวลา
- (๓) ขอข้อเท็จจริงหรือความเห็นจากคู่กรณี พยานบุคคล หรือพยานผู้เชี่ยวชาญ
- (๔) ขอให้ผู้ครอบครองเอกสารส่งเอกสารที่เกี่ยวข้อง
- (๕) ออกไปตรวจสอบสถานที่

ประกอบข้อ ๑๔ ของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยหลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ฯ ดังนั้น จึงยังฟังไม่ได้ว่าราคาค่าหินใหญ่ (คัดพิเศษ) ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๔ ถึง ๙ นิ้ว หรือหนาเฉลี่ย ๐.๓๐ เมตร ตามที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ตั้งประมาณการไว้แพงกว่าความเป็นจริง ประกอบกับมีข้อเท็จจริงว่าคณะเทศมนตรีมีนโยบายไม่ให้การก่อสร้างกระทบต่อกิจกรรมต่าง ๆ ของประชาชนที่มาใช้บริการสวนสาธารณะ และไม่กระทบต่อการจัดงานกิจกรรมต่าง ๆ ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ รวมทั้งต้องเก็บรักษาปริมาณน้ำเพื่อใช้สำรองในการผลิตน้ำประปา ป้องกันอัคคีภัย เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ปลา และใช้ดูแลสวนสาธารณะควบคู่กันไป การจะกำหนดจุดเก็บกองหินไว้ในบริเวณหนองประจักษ์ฯ จึงไม่สามารถกระทำได้ เนื่องจากผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ไม่สามารถหาสถานที่ที่เหมาะสมในการกองวัสดุปริมาณมาก ๆ ทั้งจะต้องใช้เครื่องจักรในการปฏิบัติงานหลายคัน ทำให้เกิดปัญหาด้านจราจร เสี่ยง ฝุ่นละออง และความเดือดร้อนต่อประชาชนในเขตเทศบาล การกำหนดจุดเก็บกองไว้ภายนอกบริเวณหนองประจักษ์ฯ จึงมีความจำเป็น และเมื่อพิจารณาประกอบความเห็นของพยานผู้เชี่ยวชาญของศาลที่เห็นว่า กรณีมีการกำหนดจุดเก็บกองหินไว้ภายนอก และมีการขนย้ายหินจากจุดเก็บกองภายนอกเข้าจุดเก็บกองภายในหนองประจักษ์ฯ อีกทั้งยังขนย้ายจากจุดเก็บกองไปบริเวณหน้างาน จำเป็นต้องกำหนดเปอร์เซ็นต์เพื่อความสูญเสียในการขนย้าย และจำเป็นต้องกำหนดค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมจากราคาหินรวมค่าขนส่งโดยปกติ เมื่อคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงของจังหวัดอุดรธานีและคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิดต่างถือหลักเกณฑ์เกี่ยวกับราคาของหินใหญ่ตามผลการสอบสวนของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ ๖ ซึ่งพิจารณาราคาเฉพาะกรณีเผื้อยุบ โดยมีได้คิดเปอร์เซ็นต์เพื่อความสูญเสีย จึงเป็นกรณีที่ไม่ได้รับฟังข้อเท็จจริงที่มีผลต่อการพิจารณาเมื่อข้อเท็จจริงต่าง ๆ ดังกล่าว มีผลต่อการคำนวณราคาหินใหญ่คัดพิเศษมีราคาสูงกว่าราคาหินใหญ่ที่คณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิดได้สอบถามจากโรงไม่หิน กรณีจึงฟังได้ว่าคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิดยังฟังข้อเท็จจริงไม่เป็นที่ยุติว่าการกำหนดราคาหินใหญ่ของผู้ฟ้องคดีเป็นราคาที่แพงเกินปกติ มีผลให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้รับความเดือดร้อนเสียหาย จึงยังถือไม่ได้ว่าผู้ฟ้องคดีทั้งสิบสี่คนกระทำการอันเป็นการจงใจหรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงเกี่ยวกับการกำหนดราคาหินใหญ่ (คัดพิเศษ) อันเป็นเหตุให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้รับความเสียหาย ดังนั้น คำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ที่ให้ผู้ฟ้องคดีทั้งสิบสี่คน

คู่กรณีต้องให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ในการพิสูจน์ข้อเท็จจริง และมีหน้าที่แจ้งพยานหลักฐานที่ตนทราบแก่เจ้าหน้าที่

พยานหรือพยานผู้เชี่ยวชาญที่เจ้าหน้าที่เรียกมาให้ถ้อยคำหรือให้ความเห็นมีสิทธิได้รับค่า่วยการตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดในกฎกระทรวง



คดีใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงเป็นคำสั่งที่ออกโดยไม่ถูกต้องตามเจตนารมณ์ของมาตรา ๑๐ ประกอบมาตรา ๘ แห่งพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ฯ พิกัดหมายพิพากษาเพิกถอนคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ที่ให้ผู้ฟ้องคดีทั้งสองสืบค้นคดีใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๕๐๖-๕๑๓/๒๕๕๘ และที่ อ.๖๑๑-๖๑๓/๒๕๕๘ วินิจฉัยแนวทางเดียวกัน)

การกระทำที่จะถือว่าเป็นการกระทำด้วยความประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงนั้น หมายถึง การกระทำโดยมิได้เจตนา แต่เป็นการกระทำซึ่งบุคคลพึงคาดหมายได้ว่าอาจก่อให้เกิดความเสียหายขึ้นได้ และหากได้ใช้ความระมัดระวัง แม้เพียงเล็กน้อย ก็อาจป้องกันมิให้เกิดความเสียหายได้ แต่กลับมิได้ใช้ความระมัดระวัง เช่นว่านั้นเลย ดังนั้น การที่เจ้าหน้าที่เก็บเงินสดไว้ในกระเป๋าเอกสารซึ่งไม่สามารถมองเห็นได้จากภายนอกกว่าในกระเป๋าใส่เงินไว้ และนำกระเป๋าใส่เงินดังกล่าวไว้ในรถยนต์และล็อกประตูรถแล้ว จึงเป็นการแสดงให้เห็นว่าเจ้าหน้าที่ได้ใช้ความระมัดระวังในการเก็บรักษาเงินตามสมควรแล้ว มิใช่ไม่ใช้ความระมัดระวังเสียเลย ประกอบกับระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้องไม่ได้กำหนดวิธีการไว้โดยเฉพาะ เจ้าหน้าที่จึงสามารถเลือกวิธีการเก็บรักษาและนำเงินกลับตามที่เห็นสมควรได้ การพิจารณาจึงต้องพิจารณาที่พฤติการณ์ในการเก็บรักษาเงินของเจ้าหน้าที่ว่าได้ใช้ความระมัดระวังตามสมควรในการเก็บรักษาเงินหรือไม่ มากกว่าการพิจารณาในประเด็นเรื่องวิธีการในการเก็บรักษาเงินและนำเงินกลับไป ดังนั้น เมื่อเจ้าหน้าที่ได้ใช้ความระมัดระวังตามสมควรในการเก็บรักษาเงินแล้ว การที่ประตูรถยนต์ถูกจัดและกระเป๋าใส่เงินสูญหายไป จึงไม่ถือว่าเป็นการเกิดความประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงของเจ้าหน้าที่ดังกล่าว

สรุปข้อเท็จจริง

ผู้ฟ้องคดีทั้งสองเป็นนักวิชาการส่งเสริมการเกษตร สำนักงานเกษตรอำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี ได้รับมอบหมายจากเกษตรอำเภอชัยบาดาลให้ไปรับเงินค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการฝึกอบรมเกษตรกรตามโครงการฟื้นฟูอาชีพเกษตรกรหลังพักการชำระหนี้ปี พ.ศ. ๒๕๔๕ ที่สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดลพบุรี โดยผู้ฟ้องคดีทั้งสองได้เดินทางไปด้วยกันโดยใช้รถยนต์ส่วนตัวของผู้ฟ้องคดีที่ ๒ เมื่อได้รับเงินจำนวน ๕๖๐,๒๗๖ บาท มาแล้ว ผู้ฟ้องคดีทั้งสองนำเงินใส่รวมกันไว้ในกระเป๋าเอกสาร หลังจากนั้นผู้ฟ้องคดีทั้งสองได้แวะรับประทานอาหารกลางวันโดยเก็บกระเป๋าใส่เงินไว้ในรถและล็อกประตูรถยนต์ไว้ โดยรถยนต์ดังกล่าวจอดอยู่ริมบาทวิถีห่างจากร้านอาหารประมาณ ๒๕ เมตร

และสามารถมองเห็นได้จากร้านอาหาร ผู้ฟ้องคดีทั้งสองใช้เวลารับประทานอาหารประมาณ ๒๐ นาที เมื่อกลับมาที่รถผู้ฟ้องคดีทั้งสองพบว่าประตูรถแง้มอยู่และมีร่องรอยการจัดกุญแจประตูรถยนต์ เมื่อตรวจดูภายในรถก็พบว่ากระเป๋าสตางค์เงินได้สูญหายไปแล้ว ต่อมา ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี (ผู้ถูกฟ้องคดี) ได้มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดชอบทางละเมิดกรณีดังกล่าวและรายงานผลการสอบข้อเท็จจริงไปให้กระทรวงการคลังตรวจสอบ ซึ่งกรมบัญชีกลางมีหนังสือแจ้งผลการพิจารณาว่า พฤติการณ์และการกระทำของผู้ฟ้องคดีทั้งสองที่เดินทางไปรับเงินสดซึ่งมีระยะทางประมาณ ๑๐๐ กิโลเมตร ผู้ฟ้องคดีทั้งสองควรมีมาตรการในการรักษาเงินให้ปลอดภัยมากกว่าการเลือกวิธีถือเงินสดอันถือเป็นการละเว้นการปฏิบัติเพื่อให้เกิดความปลอดภัย เมื่อเงินจำนวนดังกล่าวสูญหายไป จึงถือได้ว่าความเสียหายเกิดจากความประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงของผู้ฟ้องคดีทั้งสอง ดังนั้น ผู้ฟ้องคดีทั้งสองจึงต้องรับผิดชอบค่าสินไหมทดแทนให้แก่ผู้ถูกฟ้องคดี ผู้ถูกฟ้องคดีจึงมีคำสั่งให้ผู้ฟ้องคดีทั้งสองชดเชยค่าสินไหมทดแทนตามความเห็นของกระทรวงการคลัง ผู้ฟ้องคดีทั้งสองมีหนังสืออุทธรณ์คำสั่งและต่อมาได้นำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งเพิกถอนคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดี

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

การกระทำที่จะถือว่าเป็นการกระทำด้วยความประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงนั้น หมายถึง การกระทำโดยมิได้เจตนา แต่เป็นการกระทำซึ่งบุคคลพึงคาดหวังได้ว่าอาจก่อให้เกิดความเสียหายขึ้นได้ และหากได้ใช้ความระมัดระวังแม้เพียงเล็กน้อยก็อาจป้องกันมิให้เกิดความเสียหายได้ แต่กลับมิได้ใช้ความระมัดระวังเช่นนั้นเลย เมื่อพิจารณาจากข้อเท็จจริงแล้วเห็นได้ว่า การที่ผู้ฟ้องคดีทั้งสองได้เก็บเงินไว้ในกระเป๋าสตางค์ซึ่งไม่สามารถมองเห็นได้จากภายนอกกว่าในกระเป๋าสตางค์เงินไว้ และเมื่อไปรับประทานอาหารก็นำกระเป๋าสตางค์เงินดังกล่าวไว้ในรถยนต์และล็อกประตูรถแล้ว เป็นการแสดงให้เห็นว่าผู้ฟ้องคดีได้ใช้ความระมัดระวังในการเก็บรักษาเงินตามสมควรแล้ว แต่มีข้อพิจารณาเพิ่มเติมว่าผู้ฟ้องคดีทั้งสองยังอาจเพิ่มความระมัดระวังให้มากกว่านี้ได้ เช่น อาจนำกระเป๋าสตางค์เงินติดตัวไปด้วยในระหว่างรับประทานอาหาร หรือในระหว่างที่รับประทานอาหารก็อาจให้ใครคนใดคนหนึ่งเฝ้ากระเป๋าสตางค์เงินไว้ได้ จึงอาจมีข้อพิจารณาว่าพฤติการณ์ของผู้ฟ้องคดีทั้งสองดังกล่าวมีความประมาทเลินเล่อในการเก็บรักษาเงินหรือไม่ อย่างไรก็ตาม แม้จะเป็นความประมาทเลินเล่อ ก็หาใช่เป็นความประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงไม่ เพราะพฤติการณ์ของผู้ฟ้องคดีทั้งสองแสดงให้เห็นว่าผู้ฟ้องคดีทั้งสองได้ใช้ความระมัดระวังแล้ว มิใช่ไม่ใช้ความระมัดระวังเสียเลย ประกอบกับระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้องไม่ได้กำหนดวิธีการไว้โดยเฉพาะ ผู้ฟ้องคดีทั้งสองจึงสามารถเลือกวิธีการเก็บรักษาและนำเงินกลับสำนักงานตามที่เห็นสมควรได้ การพิจารณาจึงต้องพิจารณาที่พฤติการณ์ในการเก็บรักษาเงินของผู้ฟ้องคดีทั้งสองว่า



ได้ใช้ความระมัดระวังตามสมควรในการเก็บรักษาเงินหรือไม่ มากกว่าการพิจารณาในประเด็นเรื่องวิธีการในการเก็บรักษาเงินและนำเงินกลับไปของผู้ฟ้องคดีทั้งสอง เพราะไม่ว่าจะใช้วิธีการใด ก็ยังมีความเสี่ยงที่เงินจะถูกขโมยได้เสมอ ดังนั้น เมื่อพิจารณาว่าผู้ฟ้องคดีทั้งสองได้ใช้ความระมัดระวังตามสมควรในการเก็บรักษาเงินแล้ว แม้วิธีการที่ใช้จะมีความปลอดภัยน้อยกว่าวิธีการอื่น ก็ไม่ถือว่าเป็นการประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง การที่ผู้ถูกฟ้องคดีมีคำสั่งให้ผู้ฟ้องคดีทั้งสองชดใช้ค่าสินไหมทดแทน จึงเป็นคำสั่งที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย พิพากษาให้เพิกถอนคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ให้ผู้ฟ้องคดีทั้งสองชดใช้ค่าสินไหมทดแทน (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๙๒๑/๒๕๕๘ (ประชุมใหญ่))

กรณีที่ผู้รับจ้างก่อสร้างอาคารของส่วนราชการใช้เสาเข็มที่มีขนาดเล็กกว่าที่กำหนดไว้ในสัญญา ทำให้ต้นทุนของผู้รับจ้างลดลง และทางราชการได้รับความเสียหาย นั้น เมื่อข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่า สัญญาจ้างตามคดีนี้เป็นแบบสัญญาจ้างของหน่วยงานของรัฐที่เจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจลงนามในสัญญาจ้างไม่มีอำนาจที่จะเพิ่มเติมหรือแก้ไขรายละเอียดต่าง ๆ ก่อนลงนามในสัญญาจ้างได้ และการที่ผู้รับจ้างใช้เสาเข็มขนาดเล็กกว่าที่กำหนดไว้ในสัญญา ก็เป็นกรณีที่ได้รับอนุมัติจากหน่วยงานในสังกัดของหน่วยงานของรัฐผู้เสียหาย ประกอบกับเจ้าหน้าที่ผู้ลงนามในสัญญาจ้างมิได้รับแต่งตั้งให้เป็นคณะกรรมการตรวจการจ้าง จึงมิได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการรับมอบงานแต่อย่างใด ความเสียหายของหน่วยงานของรัฐจากการที่ผู้รับจ้างใช้เสาเข็มที่มีขนาดเล็กกว่าตามที่ได้เสนอราคา จึงไม่ใช่ผลโดยตรงจากการปฏิบัติหน้าที่หรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ผู้ลงนามในสัญญาจ้าง ดังนั้น คำสั่งที่เรียกให้เจ้าหน้าที่ผู้ลงนามในสัญญาจ้างชดใช้ค่าสินไหมทดแทน จึงเป็นคำสั่งที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย

สรุปข้อเท็จจริง

ขณะที่ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ดำรงตำแหน่งผู้กำกับกองการโรงเรียนตำรวจภูธร ๓ ผู้ฟ้องคดีที่ ๒ ดำรงตำแหน่งสารวัตรแผนกธุรการ และผู้ฟ้องคดีที่ ๓ ดำรงตำแหน่งรองสารวัตรหมวดพลธิการและสวัสดิการ แผนกธุรการ กองกำกับการโรงเรียนตำรวจภูธร ๓ (กก.รร.ภ. ๓) สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) หรือกรมตำรวจในขณะนั้น ได้มีประกาศประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างอาคารเรียนรวมพร้อมส่วนประกอบและครุภัณฑ์ โดยมีผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ในฐานะผู้รับมอบอำนาจจากผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เป็นผู้ลงนามในสัญญาจ้าง ผู้ฟ้องคดีที่ ๒ และผู้ฟ้องคดีที่ ๓ เป็นผู้ลงนามเป็นพยาน ต่อมา สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ ๓ จังหวัดนครราชสีมา ทำการตรวจสอบบัญชีของ กก.รร.ภ. ๓ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๓๙ และรายงานให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ทราบว่า งานก่อสร้างอาคารเรียนรวมฯ ของ กก.รร.ภ. ๓ สภาพของจริง

ของขนาดเสาเข็ม ค.ส.ล. ตามรายงานผลการควบคุมการก่อสร้างของผู้ควบคุมงานใช้เสาเข็ม ค.ส.ล. เป็นคนละขนาดกับที่เสนอราคา ทำให้ต้นทุนของผู้รับจ้างลดลง และทางราชการไม่สมควร จะต้องจ่าย จึงขอให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ตรวจสอบพฤติการณ์ของเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ ในการจัดทำสัญญา ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงสั่งการให้ผู้บัญชาการกองบัญชาการศึกษา (ผู้ถูกฟ้องคดี ที่ ๒) แต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดชอบทางละเมิด ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ จึงมีคำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดชอบทางละเมิดและรายงานผลการสอบข้อเท็จจริง ดังกล่าวต่อกระทรวงการคลังเพื่อพิจารณา ต่อมา กรมบัญชีกลางได้รับมอบอำนาจ จากกระทรวงการคลังได้แจ้งผลการพิจารณาความรับผิดชอบทางละเมิดของเจ้าหน้าที่กรณีดังกล่าว ต่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ว่า จากพฤติการณ์ถือว่า ผู้ฟ้องคดีทั้งสามซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ และเกี่ยวข้องกับสัญญาจ้างดังกล่าวได้กระทำโดยประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง ทำให้ ทางราชการได้รับความเสียหาย จึงต้องร่วมกันรับผิดชอบใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่ทางราชการ เมื่อเหตุละเมิดในกรณีดังกล่าวเกิดขึ้นก่อนพระราชบัญญัติความรับผิดชอบทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ ใช้บังคับ ผู้ฟ้องคดีทั้งสามจึงต้องรับผิดชอบร่วมกันชดเชยค่าสินไหมทดแทนอย่างลูกหนี้ร่วม ในความเสียหายจำนวน ๘๒๑,๕๔๐ บาท ให้แก่ทางราชการตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ จึงมีคำสั่งให้ผู้ฟ้องคดีทั้งสามชำระเงินค่าสินไหมทดแทนตามความเห็น ของกรมบัญชีกลาง ผู้ฟ้องคดีทั้งสามอุทธรณ์คำสั่งดังกล่าว และต่อมาได้นำคดีมาฟ้องขอให้ ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้เพิกถอนคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ที่ให้ผู้ฟ้องคดีทั้งสามชดเชย ค่าสินไหมทดแทนอย่างลูกหนี้ร่วมในความเสียหายจำนวน ๘๒๑,๕๔๐ บาท

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

ข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่า การที่ผู้รับจ้างใช้เสาเข็มที่มีขนาดความยาว ไม่น้อยกว่า ๑๒ เมตร ซึ่งไม่เป็นไปตามสัญญาจ้างที่กำหนดให้ผู้รับจ้างใช้เสาเข็มขนาดความยาว ๒๑ เมตร นั้น ผู้รับจ้างได้รับอนุมัติจากกองโยธาธิการให้ใช้เสาเข็มขนาดดังกล่าวได้ ประกอบกับ ในขั้นตอนการเบิกจ่ายเงิน เมื่อผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ทราบว่า สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ ๓ จังหวัดนครราชสีมา รายงานการตรวจสอบบัญชีของกองกำกับการตำรวจภูธร ๓ ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๓๙ ให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ทราบว่า มีการใช้เสาเข็มคนละขนาดกับผู้รับจ้าง เสนอราคา ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ได้ขอเงินที่ต้องจ่ายให้ผู้รับจ้างในงวดสุดท้ายเฉพาะส่วนต่าง ของราคาเสาเข็มที่ไม่เป็นไปตามสัญญาจ้างเป็นเงิน ๘๐๒,๔๘๐ บาท ต่อมา ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้ขออนุมัติเบิกจ่ายเงินส่วนต่างจำนวนดังกล่าวและอธิบดีกรมตำรวจได้อนุมัติให้เบิกจ่ายเงิน จำนวนดังกล่าวไปแล้ว เห็นว่า สัญญาจ้างดังกล่าวผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ได้รับแบบสัญญาจ้างมาจาก กองโยธาธิการ และไม่ปรากฏว่าผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ กำหนดไว้อย่างชัดเจนให้ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ เพิ่มเติมหรือแก้ไขรายละเอียดต่าง ๆ ก่อนลงนามในสัญญาจ้าง อีกทั้ง ผู้ฟ้องคดีทั้งสามไม่ได้เป็น



คณะกรรมการตรวจการจ้าง จึงไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการรับมอบงาน นอกจากนี้ ยังมีเจ้าหน้าที่ในสังกัดกองโยธาธิการซึ่งมีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดทำสัญญาจ้างโดยตรงและเห็นชอบให้ใช้เสาเข็มที่มีขนาดความยาวไม่น้อยกว่า ๑๒ เมตรได้ แต่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ไม่ได้นำมาพิจารณาประกอบเพื่อหาสัดส่วนแห่งความรับผิดชอบในกรณีนี้ด้วย ความเสียหายที่เกิดขึ้นจำนวน ๘๒๑,๕๔๐ บาท จึงไม่ใช่ผลโดยตรงจากการปฏิบัติหน้าที่หรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ฟ้องคดีทั้งสาม ดังนั้น ผู้ฟ้องคดีทั้งสามจึงไม่ได้กระทำความผิดต่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ตามมาตรา ๔๒๐ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ คำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ที่เรียกให้ผู้ฟ้องคดีทั้งสามชดใช้ค่าสินไหมทดแทนจึงไม่ชอบด้วยกฎหมาย พิพากษาให้เพิกถอนคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๙๔๔/๒๕๕๘)

กรณีที่เรือชุดของผู้รับจ้างตามสัญญาจ้างชุดลอกร่องน้ำจมลงเนื่องจากคลื่นลมแรงจากลมพายุพัดถื่นที่เกิดขึ้นโดยฉับพลันซึ่งมิได้เกิดขึ้นประจำทุกปี อันเป็นการยากที่ผู้รับจ้างหรือบุคคลผู้ควบคุมเรือจะพึงป้องกันหรือคาดหมายได้ล่วงหน้า กรณีถือได้ว่าเป็นเหตุสุดวิสัยตามมาตรา ๘ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ดังนั้น การที่คณะกรรมการตรวจการจ้างมีความเห็นให้ขยายระยะเวลาตามสัญญาจ้างออกไปตามคำร้องขอของผู้รับจ้าง และการที่หัวหน้าฝ่ายนิติการรวมทั้งหัวหน้าส่วนราชการผู้ว่าจ้างเห็นพ้องด้วยกับความเห็นดังกล่าว จึงเป็นการกระทำที่ชอบด้วยข้อสัญญาและชอบด้วยกฎหมายตามข้อ ๖๔ ตรี (๒) ของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๒๑ ซึ่งเป็นกฎหมายที่ใช้บังคับอยู่ในขณะเกิดเหตุ มิได้เป็นการกระทำละเมิดต่อหน่วยงานของรัฐผู้ว่าจ้างแต่อย่างใด

สรุปข้อเท็จจริง

ผู้ฟ้องคดี (กรมเจ้าท่า) ได้มีคำสั่งแต่งตั้งให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ถึงผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๕ เป็นคณะกรรมการตรวจการจ้างการชุดลอกร่องน้ำปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช ตามสัญญาจ้างลงวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๓๒ กำหนดเริ่มงานในวันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๓๓ และแล้วเสร็จภายในวันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๓๔ โดยขณะนั้น ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ดำรงตำแหน่งอธิบดี และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ดำรงตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายนิติการ ต่อมา มีผู้ร้องเรียนต่อสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินว่าได้มีการขยายระยะเวลาตามสัญญาจ้างให้แก่ผู้รับจ้างออกไปไม่ชอบด้วยกฎหมาย สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินจึงได้ตรวจสอบและมีหนังสือแจ้งผู้ฟ้องคดีว่า จากการตรวจสอบพยานหลักฐานและสอบปากบุคคลที่เกี่ยวข้องพบว่า การต่อสัญญาจ้างให้แก่ผู้รับจ้างกรณีเรือชุดจมนเป็นเวลา ๒๙ วัน นั้น มิใช่เหตุสุดวิสัย การอนุมัติต่อสัญญาไม่ชอบด้วยกฎหมาย เป็นเหตุให้ทางราชการเสียหายไม่ได้รับค่าปรับ

จึงให้ผู้ฟ้องคดีพิจารณาเรียกเงินค่าปรับและหาตัวผู้รับผิดชอบทางแพ่งและวินัย ผู้ฟ้องคดีจึงมีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงเพื่อหาตัวผู้ต้องรับผิดชอบดังกล่าวและรายงานผลการสอบสวนให้กระทรวงการคลังพิจารณา ซึ่งกระทรวงการคลังได้มีหนังสือแจ้งผลการพิจารณาความรับผิดชอบทางละเมิดว่า การที่เรือชุดของผู้รับจ้างอับปางถือไม่ได้ว่าเป็นเหตุสุดวิสัยที่จะต้องอายุสัญญาให้ได้ เนื่องจากเป็นหน้าที่โดยตรงของผู้รับจ้างที่จะต้องแก้ไขโดยจัดหาเรือชุดลอกลำอื่นเข้าปฏิบัติงานแทน ดังนั้น การต่ออายุสัญญาดังกล่าวจึงไม่ชอบด้วยกฎหมายและข้อสัญญา โดยผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ถึงผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๕ ซึ่งเสนอความเห็นให้ต่ออายุสัญญาจ้าง รวมทั้งผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ที่เห็นพ้องด้วยความเห็นดังกล่าว มิได้ใช้ความระมัดระวังในการพิจารณาต่ออายุสัญญาอย่างที่บุคคลซึ่งอยู่ในสภาวะการณ์เดียวกันจะต้องมีตามวิสัยและพฤติการณ์ ซึ่งบุคคลดังกล่าวสามารถใช้ความระมัดระวังเช่นนั้นได้ แต่หาได้ใช้ให้เพียงพอไม่ ทำให้ราชการไม่ได้รับค่าปรับเป็นเงินจำนวน ๑,๐๕๕,๖๐๐ บาท ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งห้าจึงต้องร่วมกันรับผิดชอบใช้ค่าเสียหาย ผู้ฟ้องคดีจึงมีหนังสือเรียกให้ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งห้าร่วมกันชดใช้ค่าเสียหายเป็นจำนวนเงิน ๑,๐๕๕,๖๐๐ บาท แต่ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งห้าไม่ชำระเงินตามคำสั่งดังกล่าว ผู้ฟ้องคดีจึงนำคดีมาฟ้องต่อศาลขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งห้าร่วมกันชดใช้ค่าเสียหายให้แก่ผู้ฟ้องคดีเป็นเงินจำนวน ๑,๑๒๔,๒๑๔.๐๗ บาท พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ ๗.๕ ต่อปี ของต้นเงิน ๑,๐๕๕,๖๐๐ บาท นับแต่วันฟ้องคดีจนกว่าจะชำระเสร็จ

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

คดีนี้ข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่า เมื่อวันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๓๓ ขณะที่ผู้รับจ้างตามสัญญาการจ้างชุดลอกร่องน้ำปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช ตามสัญญาว่าจ้างลงวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๓๒ ซึ่งมีผู้ฟ้องคดีเป็นผู้ว่าจ้าง กำลังดำเนินการตามสัญญาชุดลอกร่องน้ำดังกล่าวอยู่นั้น ปรากฏว่าสภาพอากาศในช่วงเกิดเหตุพายุพายุมีสภาพคลื่นลมแรงที่พัดถล่มซึ่งเกิดขึ้นฉับพลันในระยะเวลาสั้น ๆ มิได้เกิดขึ้นเป็นประจำเป็นเหตุให้เรือชุดของผู้รับจ้างจมลง โดยผู้รับจ้างได้มีหนังสือแจ้งให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ถึงผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๕ ในฐานะคณะกรรมการตรวจการจ้างทราบว่า เรือชุดถูกลมมรสุมจมลง จึงขอขยายเวลาออกไปอีก ๔ เดือน ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ถึงผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๕ ได้ตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้วปรากฏว่า มีเรือประมงได้จมลงในเวลาเดียวกันอีกหลายลำด้วย ตลอดจนได้สอบถามเจ้าของเรือประมงที่จมรวมทั้งชาวบ้านที่อยู่บริเวณใกล้เคียงด้วยแล้ว มีความเห็นว่า การที่เรือชุดของผู้รับจ้างจมเกิดมาจากคลื่นลมแรงพัดถล่มซึ่งเกิดขึ้นโดยฉับพลันในระยะเวลาสั้น ๆ มิได้เกิดขึ้นเป็นประจำ และสุดวิสัยที่จะป้องกันหรือหลีกเลี่ยงได้ อันเป็นเหตุสุดวิสัย จึงเห็นควรขยายเวลาให้ผู้รับจ้างออกไปจำนวน ๒๙ วัน ประกอบกับบันทึกการพยากรณ์อากาศของสถานีตรวจอากาศ จังหวัดนครศรีธรรมราช ในวันเกิดเหตุปรากฏว่า ภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนเกือบทั่วไปมีฝนฟ้าคะนองและฝนตกหนักบางแห่ง และคลื่นลม



ในอ่าวไทยมีกำลังแรงขึ้น มีความสูงของคลื่น ๒ ถึง ๓ เมตร จึงรับฟังได้ว่า กรณีเรือชุดของผู้รับจ้างจมลงเกิดจากคลื่นลมแรง ลมพายุพัดถล่มที่เกิดขึ้นโดยฉับพลันอันมิได้เกิดขึ้นประจำทุกปี ทั้งเป็นการยากที่ผู้รับจ้างหรือบุคคลผู้ควบคุมเรือจะพึงป้องกันหรือคาดหมายได้ล่วงหน้า กรณีจึงเป็นเหตุสุดวิสัยตามมาตรา ๘^{๖๒} แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ส่วนการขยายระยะเวลาตามสัญญาจ้างออกไปนั้น เห็นว่า ข้อ ๖๔ ตี ของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๒๑ ซึ่งใช้บังคับอยู่ในขณะเกิดเหตุพิพาท กำหนดว่า การต่ออายุสัญญาให้แก่ผู้ขายหรือผู้รับจ้าง ให้อยู่ในอำนาจของหัวหน้าส่วนราชการที่จะพิจารณา และให้พิจารณาได้ตามจำนวนวันที่มีเหตุเกิดขึ้นจริงเฉพาะกรณีดังต่อไปนี้ (๑) เหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของฝ่ายผู้ซื้อหรือผู้ว่าจ้าง (๒) เหตุสุดวิสัย... ประกอบกับข้อ ๖ วรรคหนึ่งของสัญญาจ้างชุดลอกร่องน้ำปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช ลงวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๓๒ กำหนดว่า ในกรณีที่มีเหตุสุดวิสัยหรือเหตุใด ๆ อันเนื่องมาจากความผิดหรือความบกพร่องของฝ่ายผู้ว่าจ้างหรือพฤติการณ์อันหนึ่งอันใดที่ผู้รับจ้างไม่ต้องรับผิดชอบตามกฎหมาย ทำให้ผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามเงื่อนไขและกำหนดเวลาแห่งสัญญานี้ได้ ผู้รับจ้างจะต้องแจ้งเหตุหรือพฤติการณ์ดังกล่าวพร้อมหลักฐานเป็นหนังสือให้ผู้ว่าจ้างทราบ เพื่อขอขยายเวลาการทำงานออกไปภายใน ๑๕ วัน นับแต่วันที่เหตุอันสิ้นสุดลง และวรรคสาม กำหนดว่า การขยายกำหนดเวลาทำงานตามวรรคหนึ่ง อยู่ในดุลพินิจของผู้ว่าจ้างที่จะพิจารณา ดังนั้น การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ถึงผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๕ เสนอว่า เห็นควรให้อนุมัติขยายเวลาตามสัญญาออกไปจำนวน ๒๙ วัน และการที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ เห็นพ้องด้วยกับความเห็นดังกล่าว จึงเป็นการกระทำโดยชอบด้วยกฎหมายและข้อสัญญาแล้ว ซึ่งในการพิจารณาขยายเวลาสัญญานั้น ได้มีการคำนึงถึงขีดความสามารถของเครื่องมือชุดลอกจำนวน ๔ รายการที่ผู้รับจ้างเสนอมา และถือว่าในระหว่างที่ผู้รับจ้างใช้เวลาในการกู้เรือและซ่อมแซมเรือชุดลอกที่จมลงเสร็จสมบูรณ์เป็นเวลา ๑๑๖ วัน นั้น ยังมีเครื่องจักรอีก ๓ รายการ สามารถทำงานต่อไปได้ จึงพิจารณาขยายเวลาทำงานให้ผู้รับจ้างเพียง ๑ ใน ๔ ของเวลาที่เสียไป และในระหว่างการซ่อมแซมเรือชุดลอกดังกล่าว ผู้รับจ้างได้จัดรถชุดตักบนโป๊ะมาใช้ทดแทนชั่วคราว จึงเห็นว่า การพิจารณาขยายเวลาสัญญาเพราะเหตุเรือชุดลอกจมลงเป็นเวลา ๒๙ วัน เป็นการใช้อดุลพินิจที่มีเหตุผลรับฟังได้ กรณีจึงมิได้เป็นการกระทำละเมิดต่อผู้ฟ้องคดีแต่อย่างใด พิพากษายกฟ้อง (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๑๐๙๘/๒๕๕๘)

^{๖๒} ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

มาตรา ๘ คำว่า "เหตุสุดวิสัย" หมายความว่า เหตุใด ๆ อันจะเกิดขึ้นก็ดี จะให้ผลพิบัติก็ดี เป็นเหตุที่ไม่อาจป้องกันได้ แม้ทั้งบุคคลผู้ต้องประสบหรือใกล้จะต้องประสบเหตุอันจะได้จัดการระมัดระวังตามสมควรอันพึงคาดหมายได้จากบุคคลในฐานะและภาวะเช่นนั้น

กรณีที่หน่วยงานของรัฐออกคำสั่งมอบหมายภารกิจใด ให้เจ้าหน้าที่ในสังกัดปฏิบัติ และคำสั่งดังกล่าวไม่ได้กำหนดวิธีปฏิบัติในเรื่องนั้น ๆ ไว้เป็นพิเศษโดยเฉพาะ เมื่อเจ้าหน้าที่ผู้ต้องปฏิบัติตามคำสั่งได้ปฏิบัติหน้าที่ โดยใช้ความระมัดระวังดังเช่นวิญญูชนพึงปฏิบัติในเรื่องนั้น ๆ แล้ว หากเกิดความเสียหาย อย่างไร ๆ ขึ้น ย่อมไม่อาจถือว่าเป็นการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความประมาทเลินเล่อ อย่างร้ายแรง

สรุปข้อเท็จจริง

ผู้ฟ้องคดีทั้งสองได้รับแต่งตั้งให้เป็นคณะกรรมการรักษาเงินของ สถานธนาณูบาลของเทศบาลตำบลย่านตาขาว (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) มีหน้าที่รับผิดชอบในการ เก็บรักษาเงิน การนำฝากและการถอนเงินจากธนาคาร เมื่อวันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๕๑ ผู้ฟ้องคดี ที่ ๒ เพียงลำพังได้ไปถอนเงินจำนวน ๒๐๐,๐๐๐ บาท ที่ธนาคารซึ่งอยู่ตรงข้ามสถานธนาณูบาล ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ขณะกำลังข้ามถนนได้ถูกคนร้ายกระชากกระเป๋าเงินไป ต่อมา ผู้ถูกฟ้องคดี ที่ ๑ ได้ออกคำสั่งให้ผู้ฟ้องคดีทั้งสองชดใช้เงินคนละ ๑๐๐,๐๐๐ บาท ผู้ฟ้องคดีทั้งสองอุทธรณ์คำสั่ง ดังกล่าว ซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) วินิจฉัยให้ยกอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดีทั้งสอง ผู้ฟ้องคดีทั้งสองเห็นว่า คำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ที่สั่งให้ผู้ฟ้องคดีทั้งสองชดใช้เงินไม่ชอบ ด้วยกฎหมาย จึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งเพิกถอนคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดี ที่ ๑ และคำวินิจฉัยอุทธรณ์ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

แม้การที่ผู้ฟ้องคดีที่ ๒ นำเช็คไปขึ้นเงินที่ธนาคาร และเมื่อได้เงิน จำนวนดังกล่าวแล้วก็เดินทางกลับที่ทำการโดยลำพัง โดยไม่ติดต่อให้ใครมารับหรือรอเจ้าหน้าที่ ดำรวจไปส่งที่สถานธนาณูบาลของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จนถูกวิ่งราวทรัพย์ จะสร้างความเสียหาย ให้แก่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ซึ่งเป็นหน่วยงานของรัฐที่ตนสังกัด แต่ข้อเท็จจริงปรากฏว่า ธนาคาร อยู่ตรงข้ามกับสถานธนาณูบาล ผู้ฟ้องคดีที่ ๒ เพียงแต่เดินข้ามถนนไปเท่านั้น และเมื่อพิจารณา ข้อ ๔^{๖๓} ของระเบียบว่าด้วยการเงิน การบัญชี พัสดุ และทรัพย์สินของสถานธนาณูบาล พ.ศ. ๒๕๐๓

^{๖๓} ระเบียบว่าด้วยการเงิน การบัญชี พัสดุ และทรัพย์สินของสถานธนาณูบาล พ.ศ. ๒๕๐๓

ข้อ ๔

ฯลฯ

ฯลฯ

การฝากและถอนเงินระหว่างสถานธนาณูบาลกับธนาคาร ให้อยู่ในความรับผิดชอบของคณะกรรมการรักษาเงิน ตามวรรคแรก การถอนเงินจากธนาคารในวงเงินไม่เกินที่กำหนดตามชั้นสถานธนาณูบาล ให้ผู้ตรวจการสถานธนาณูบาลประจำ หน่วยบริหารราชการส่วนท้องถิ่นและผู้จัดการสถานธนาณูบาลลงชื่อร่วมกัน ถ้ามีความจำเป็นที่จะต้องถอนเงินเกินกว่าจำนวนดังกล่าว จะต้องได้รับอนุมัติจากนายกเทศมนตรี หรือผู้รักษาการแทน โดยทำบันทึกไว้เป็นหลักฐาน ในกรณีที่ผู้ตรวจการสถานธนาณูบาล ประจำหน่วยบริหารราชการส่วนท้องถิ่นไม่อยู่หรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ให้ผู้รักษาการแทนเป็นผู้ลงชื่อในเช็คร่วมกัน กับผู้จัดการสถานธนาณูบาล สำหรับกรณีที่ผู้จัดการสถานธนาณูบาลไม่อยู่หรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ให้ผู้จัดการ ซึ่งสำนักงาน จ.ส.ท. ส่งมาทำหน้าที่แทนเป็นการชั่วคราวมีอำนาจลงชื่อถอนเงินได้



แล้วเห็นว่า ข้อกำหนดดังกล่าวมิได้มีวัตถุประสงค์ที่จะป้องกันการโจรกรรมจากคนภายนอก แต่มีวัตถุประสงค์เพื่อให้การถอนเงินเป็นไปโดยถูกต้องและป้องกันการทุจริต จึงกำหนดให้การถอนเงินกระทำโดยคณะกรรมการ ซึ่งระเบียบดังกล่าวไม่ได้กำหนดมาตรการหรือวิธีการป้องกันอันตรายขณะเบิกถอนเงินจากธนาคาร และไม่มีข้อกำหนดอื่นใช้บังคับแต่อย่างใด และเมื่อพิจารณาการแต่งตั้งกรรมการการรักษาเงิน ก็ไม่ปรากฏว่าได้กำหนดให้ผู้ฟ้องคดีที่ ๒ มีหน้าที่โดยตรงในการรักษาความปลอดภัยของเงินในขณะทำการฝากหรือถอน อีกทั้งผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ก็ไม่ได้จัดให้มีเจ้าหน้าที่ที่มีหน้าที่โดยตรงในการรักษาความปลอดภัยของเงิน เพื่อป้องกันอันตรายในขณะทำการฝากหรือถอนเงิน ประกอบกับเมื่อพิจารณาพฤติการณ์ของผู้ฟ้องคดีที่ ๒ แล้ว เห็นว่า เมื่อเบิกถอนเงินแล้วผู้ฟ้องคดีที่ ๒ ไม่ได้กระทำการใดอันแสดงถึงความประมาทเลินเล่อ โดยได้เดินข้ามถนนจากธนาคารมายังสถานธนาบาลของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ซึ่งอยู่ตรงข้ามทันที และเหตุที่ผู้ฟ้องคดีที่ ๒ ต้องเดินทางไปขึ้นเช็คโดยลำพังในวันดังกล่าว ก็เนื่องจากผู้ที่จะต้องร่วมเดินทางไปด้วยนั้นติดภารกิจอื่นไม่อาจร่วมเดินทางไปกับผู้ฟ้องคดีที่ ๒ ได้ และเมื่อได้รับเงินแล้วแต่ไม่สามารถแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจให้มาส่งที่สถานธนาบาลของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้ เนื่องจากไม่พบเจ้าหน้าที่ตำรวจ ประกอบกับจะต้องนำเงินมาใช้ในการรับจ่านา จึงเป็นความจำเป็นที่ผู้ฟ้องคดีที่ ๒ จะต้องปฏิบัติหน้าที่ถอนเงินจากธนาคารและเดินทางกลับสถานธนาบาลของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ โดยลำพัง และข้อเท็จจริงปรากฏว่า ตั้งแต่เปิดทำการสถานธนาบาลของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มา ๒ ปีเศษ ยังไม่เคยเกิดเหตุการณ์วิ่งราวทรัพย์แต่อย่างใด พฤติการณ์จึงยังไม่พอพียงได้ว่า ผู้ฟ้องคดีที่ ๒ กระทำการโดยประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง ในการปฏิบัติหน้าที่ของตน และเมื่อผู้ฟ้องคดีที่ ๒ ไม่ได้กระทำการโดยประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงแล้ว ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ซึ่งเป็นผู้จัดการสถานธนาบาลและเป็นกรรมการรักษาเงิน รวมทั้งเป็นผู้บังคับบัญชาของผู้ฟ้องคดีที่ ๒ จึงมิได้กระทำการอันเป็นการประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงด้วยเช่นกัน ผู้ฟ้องคดีทั้งสองจึงไม่ต้องรับผิดชอบใช้เงินแก่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ตามมาตรา ๑๐ วรรคหนึ่ง ประกอบมาตรา ๘ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติความรับผิดชอบทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ ดังนั้น การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มีคำสั่งให้ผู้ฟ้องคดีทั้งสองรับผิดชอบใช้เงินแก่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ คนละ ๑๐๐,๐๐๐ บาท และการที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ มีคำวินิจฉัยยกอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดีทั้งสอง จึงเป็นคำสั่งที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย พิพากษาให้เพิกถอนคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๗๓/๒๕๕๙)

การที่เจ้าหน้าที่ซึ่งมีหน้าที่ดูแลสมุดบัญชีธนาคารและกำลังจะพ้นจากตำแหน่งมิได้ส่งมอบสมุดบัญชีธนาคารให้กับผู้เข้ารับตำแหน่งใหม่โดยตรง หรือต่อผู้บังคับบัญชาตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรับส่งงานในหน้าที่ราชการ พ.ศ. ๒๕๒๔ แต่กลับส่งมอบสมุดบัญชีธนาคารนั้น

ให้กับบุคคลอื่น แม้จะเป็นการส่งมอบงานในหน้าที่ที่ไม่ถูกต้องก็ตาม แต่การมอบบัญชีเงินฝากเพียงอย่างเดียวไม่ทำให้บุคคลนั้นสามารถถอนเงินออกจากบัญชีเงินฝากได้ เมื่อความเสียหายที่เกิดขึ้นต่อหน่วยงานของรัฐเกิดจากการที่บุคคลที่รับมอบสมุดบัญชีนั้นปลอมลายมือชื่อผู้มีอำนาจเบิกถอนเงินแล้วนำไปถอนเงินจากธนาคาร ความเสียหายดังกล่าวจึงมิใช่เป็นผลโดยตรงจากการที่เจ้าหน้าที่ส่งมอบงานโดยไม่ถูกต้องตามระเบียบกรณีจึงไม่อาจถือได้ว่าการกระทำความผิดกล่าวเป็นการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง

สรุปข้อเท็จจริง

ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักกิจการนักศึกษา สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) โดยมีผู้ฟ้องคดีที่ ๒ เป็นผู้ที่ได้รับมอบหมายจากผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ให้ปฏิบัติหน้าที่ดูแลรับผิดชอบเกี่ยวกับงานทุนการศึกษาของนักศึกษาในสำนักกิจการศึกษาดังกล่าว ต่อมา เมื่อครบวาระการดำรงตำแหน่งของผู้ฟ้องคดีที่ ๑ และมีการแต่งตั้งคณะผู้บริหารชุดใหม่มาทำหน้าที่แทน ผู้ฟ้องคดีทั้งสองจึงได้ส่งมอบงานที่อยู่ในความรับผิดชอบของตนให้แก่ผู้อำนวยการสำนักกิจการนักศึกษาและคณะผู้บริหารชุดใหม่ของสำนักกิจการนักศึกษา โดยนาง ก. ซึ่งได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่อยู่ในงานทุนการศึกษาดังกล่าว ได้มาขอรับสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารต่าง ๆ บางส่วนของงานทุนการศึกษาไปจากผู้ฟ้องคดีที่ ๒ และดำเนินการเปลี่ยนแปลงลายมือชื่อผู้บริหารผู้มีอำนาจเบิกถอนเงินออกจากบัญชีเงินฝากธนาคาร ต่อมา มีการตรวจพบว่านาง ก. ได้กระทำการทุจริตปลอมลายมือชื่อของผู้บริหารผู้มีอำนาจเบิกถอนเงิน แล้วทำการเบิกถอนเงินทุนการศึกษาออกจากบัญชีเงินฝากธนาคารไปเป็นประโยชน์ส่วนตนรวมหลายครั้ง ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงมีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงความรับผิดชอบทางละเมิดขึ้นเพื่อทำการสอบสวนข้อเท็จจริงและส่งสำนวนการสอบสวนให้กระทรวงการคลัง (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) พิจารณา ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ โดยกรมบัญชีกลางพิจารณาแล้ว มีความเห็นว่า เงินของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ที่สูญหายไปจากบัญชีเงินฝากธนาคารดังกล่าว เกิดจากการทุจริตของเจ้าหน้าที่ผู้ดูแลรักษาสมุดบัญชี และความบกพร่องในการปฏิบัติหน้าที่ของผู้บังคับบัญชาตลอดจนเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง โดยเห็นว่าผู้ฟ้องคดีทั้งสองต้องรับผิดชอบใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงได้มีคำสั่งให้ผู้ฟ้องคดีทั้งสองชดใช้ค่าสินไหมทดแทนตามความเห็นของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ผู้ฟ้องคดีทั้งสองไม่เห็นด้วยจึงยื่นอุทธรณ์ และต่อมาได้นำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้เพิกถอนคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ที่ให้ผู้ฟ้องคดีทั้งสองรับผิดชอบใช้ค่าสินไหมทดแทนแก่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑



คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

การที่ผู้ฟ้องคดีที่ ๒ ส่งมอบสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารให้นาง ก. ซึ่งได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่อยู่ในงานทุนการศึกษา แม้จะมีใช้การส่งมอบให้กับผู้ที่ได้รับตำแหน่งที่มีหน้าที่รับผิดชอบโดยตรงหรือผู้บังคับบัญชาตามข้อ ๓๓ ของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการรับส่งงานในหน้าที่ราชการ พ.ศ. ๒๕๒๔ ที่กำหนดว่าการส่งมอบงานในหน้าที่ตามระเบียบนี้ ถ้าผู้ส่งมอบมีหน้าที่เก็บรักษาเอกสารหรือทรัพย์สินของทางราชการ ให้ส่งมอบเอกสารหรือทรัพย์สินในความรับผิดชอบแก่ผู้รับตำแหน่งแทนหรือผู้บังคับบัญชาซึ่งมีหน้าที่รับมอบงานในหน้าที่ แล้วแต่กรณี ทั้งนี้ ให้ทำหลักฐานการส่งมอบเป็นหนังสือไว้ด้วยก็ตาม แต่การกระทำดังกล่าวของผู้ฟ้องคดีที่ ๒ ไม่ถือว่าเป็นผลโดยตรงที่ทำให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้รับความเสียหาย เนื่องจากความเสียหายของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เกิดจากการที่นาง ก. ได้แจ้งเปลี่ยนแปลงลายมือชื่อผู้มีอำนาจเบิกถอนเงินเป็นผู้บริหารชุดใหม่ แล้วกระทำการปลอมลายมือชื่อของคณะผู้บริหารชุดใหม่นั้นไปเบิกถอนเงิน โดยกระทำหลังจากที่ผู้ฟ้องคดีที่ ๒ ได้ส่งมอบสมุดเงินฝากธนาคารให้นาง ก. ไปแล้ว ประกอบกับลายมือชื่อผู้ถอนเงินตามที่ปรากฏในใบถอนเงินเป็นลายมือชื่อปลอม มิใช่ลายมือชื่อที่แท้จริงของผู้มีอำนาจถอนเงินตามที่ได้อำนาจไว้กับธนาคาร ซึ่งธนาคารควรจะต้องปฏิเสธการจ่ายเงิน แต่กลับไม่ได้ปฏิเสธความเสียหายที่เกิดกับทรัพย์สินของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงมิใช่ผลโดยตรงอันเกิดจากการกระทำในการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ฟ้องคดีที่ ๒ ที่ส่งมอบงานในหน้าที่ไม่ถูกต้อง เนื่องจากการมอบบัญชีเงินฝากธนาคารให้แก่นาง ก. เพียงอย่างเดียวไม่ทำให้นาง ก. สามารถถอนเงินของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ออกจากบัญชีเงินฝากได้ กรณีจึงไม่อาจรับฟังได้ว่า ความเสียหายดังกล่าวเกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงของผู้ฟ้องคดีทั้งสองที่จะต้องรับผิดชอบใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ดังนั้น คำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ที่ให้ผู้ฟ้องคดีทั้งสองรับผิดชอบใช้ค่าสินไหมทดแทนความเสียหายให้แก่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงเป็นคำสั่งที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย พิพากษาให้เพิกถอนคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๓๑๑/๒๕๕๙)

๓) การพิจารณาจำนวนค่าสินไหมทดแทนที่เจ้าหน้าที่จะต้องรับผิดชอบ

การที่ผู้อำนวยการโรงพยาบาลซึ่งมีหน้าที่ควบคุมดูแลการปฏิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชาให้ปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายและระเบียบของทางราชการ และมีหน้าที่ลงลายมือชื่อในเช็คของโรงพยาบาล มิได้ใช้ความระมัดระวังปล่อยให้มีการเขียนจำนวนเงินในเช็คให้มีช่องว่างสำหรับเติมจำนวนเงินด้านหน้า